

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

k přezkoumání vyřízení Městského státního zastupitelství v Praze

současně k doplnění dohledové věci VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026

V Ospělově dne 25. srpna 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
NAPADENÉ VYŘÍZENÍ	MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31
PŮVODNÍ PODÁNÍ	podání ze dne 15. 6. 2026, předané úseku MSZ dne 17. 6. 2026
SOUVISEJÍCÍ VĚC	MSZ v Praze sp. zn. 3 KZN 197/2026; VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026
NAVAZUJE NA	žádost o přezkoumání vyřízení MSZ č. j. 2 KZN 55/2025-136 ze dne 24. 8. 2026

DŮRAZNÁ ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ VYŘÍZENÍ MSZ V PRAZE

podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb.; současně mimořádně naléhavý dodatek k dohledu 1 VZN 1678/2026

MSZ V PRAZE POSOUDILO TOTOŽNÉ PODÁNÍ ZE DNE 15. 6. 2026 DVĚMA VZÁJEMNĚ OBTÍŽNĚ SLUČITELNÝMI ZPŮSOBY. DNE 17. 6. 2026 SAMO DOVODILO, ŽE PODATEL POŽADUJE PŘEZKOUMÁNÍ POSTUPU NCOZ PŘÍSLUŠNÝM STÁTNÍM ZÁSTUPCEM, A PODÁNÍ VČETNĚ PŘÍLOH POSTOUPILO SVÉMU SPECIALIZOVANÉMU ÚSEKU. DNE 24. 8. 2026 TENTO ÚSEK PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ NESHLEDAL A TĚŽE PODKLADY VRÁTIL.

I. Přesný předmět dnešního přezkumu

Toto podání není novým trestním oznámením ani opakováním žádosti ze dne 24. 8. 2026. Podatel využívá výslovného poučení obsaženého ve vyrozmění MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31, a podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb. žádá nejbližší vyšší státní zastupitelství o přezkoumání způsobu vyřízení podání ze dne 15. 6. 2026.

Současně žádá, aby byl výsledek tohoto přezkumu posouzen v souvislosti s již probíhající dohledovou věcí VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026 a s žádostí ze dne 24. 8. 2026 o přezkoumání vyřízení MSZ č. j. 2 KZN 55/2025-136. Právě nové vyrozmění 2 KZN 683/2026-31 názorně dokládá, proč je nutno rekonstruovat úplnou procesní a důkazní mapu, nikoli hodnotit jednotlivé větve izolovaně.

II. Co MSZ samo uvedlo dne 24. srpna 2026

Napadené vyrozmění samo reprodukuje předmět datové zprávy ze dne 15. 6. 2026: „Zasílám k vašim rukám do přezkumu 3 KZN 197/2026 další důkazní podnět stran NCOZ nic nevyšetřovat s povědomím ministerstva spravedlnosti od roku 2012. Sdělte prosím, kterému ze státních zastupitelství bude přezkum přidělen.“

MSZ dále výslovně uvádí, že s podáním byly předloženy mimo jiné vysvětlující dopis NCOZ ze dne 15. 6. 2026, zásahová žaloba téhož dne, podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností Kriminalistického ústavu a doplnění žádosti Kanceláři prezidenta republiky. Přesto uzavřelo, že tyto písemnosti jsou „ve skutečnosti určena jiným subjektům“, působnost státního zastupitelství neshledalo a podle § 16a odst. 4 je vrátilo.

Podatel namítá, že takové vyhodnocení pomíjí výslovný účel datové zprávy. Přílohy nebyly MSZ zaslány proto, aby je znovu vyřizovalo namísto jejich původních adresátů, nýbrž jako důkazní podklady k výslovně požadovanému přezkumu postupu NCOZ v návaznosti na sp. zn. 3 KZN 197/2026.

III. Rozpor s vyrozuměním MSZ ze dne 17. června 2026

Zásadní je, že MSZ v Praze již dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18, obsah téhož podání ze dne 15. 6. 2026 vyložilo opačně. Výslovně uvedlo, že „bylo dovozeno, že v zásadě nesouhlasíte s postupem NCOZ a požadujete jeho přezkoumání příslušným státním zástupcem“, a proto bylo podání „včetně příloh“ postoupeno zdejšímu státnímu zastupitelství, úseku kriminality speciálních subjektů.

Nejde tedy pouze o subjektivní výklad podatele. Právě MSZ samo dne 17. 6. určilo obsah podání jako požadavek na přezkum NCOZ a určilo vlastní úsek, který jej má převzít. Dne 24. 8. pak tato větev dochází k závěru, že působnost státního zastupitelství nebyla shledána a podklady mají být vráceny jejich „skutečným adresátům“.

VSZ je proto žádáno, aby postavilo najisto, co se mezi 17. 6. a 24. 8. 2026 právně nebo skutkově změnilo a jaké věcné úkony byly po předání podání specializovanému úseku skutečně provedeny.

IV. Čtyři otázky, které musí být přezkumem zodpovězeny

1. Je podání ze dne 15. 6. 2026 podle svého obsahu žádostí o přezkum postupu NCOZ, nebo není? Pokud ano, proč bylo dne 24. 8. 2026 vráceno; pokud ne, proč MSZ dne 17. 6. 2026 výslovně dovodilo opak a postoupilo je vlastnímu specializovanému úseku?
2. Jaké konkrétní úkony byly mezi převzetím podání a jeho vrácením provedeny: jaké spisy byly vyžádány, jaká vysvětlení opatřena, jaké odborné podklady posouzeny a jak byl přezkoumán postup NCOZ?
3. Byly přílohy podání ze dne 15. 6. 2026 věcně vyhodnoceny jako důkazní podklady k přezkumu NCOZ, nebo pouze formálně posouzeny podle jejich původních adresátů? Pokud pouze formálně, z jakého důvodu byl pominut výslovný předmět datové zprávy?
4. Jak napadené vyřízení zapadá do dohledu sp. zn. 1 VZN 1678/2026 a do již zjištěných nedostatků spisové úplnosti, jestliže VSZ dne 23. 7. 2026 samo zjistilo, že spis MSZ neobsahoval sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32 ani podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026?

V. Návaznost na žádost o přezkum ze dne 24. srpna 2026

V podání ze dne 24. 8. 2026 podatel již požádal VSZ, aby u každého oznámeného skutku určilo spis, orgán, provedené úkony, důkazy a procesní výsledek, vyžádalo úplné související spisy a odděleně jej vyrozumělo o výsledku přezkumu podle § 16a odst. 7 a o opatřeních v dohledové věci 1 VZN 1678/2026.

Napadené vyrozumění 2 KZN 683/2026-31 tento požadavek zesiluje. U jediného konkrétního podání lze nyní doložit posloupnost: podatel dne 15. 6. výslovně žádá přezkum NCOZ; MSZ dne 17. 6. tento obsah samo rozpozná a předá věc vlastnímu specializovanému úseku; dne 24. 8. tento úsek působnost neshledá

a přílohy vrátí. Bez rekonstrukce spisové a úkonové stopy nelze zjistit, zda mezi těmito dvěma vyřízeními proběhl skutečný přezkum, nebo pouze procesní pohyb listin.

VI. Návrh opatření

Podatel žádá, aby VSZ v Praze:

1. přezkoumalo v celém rozsahu způsob vyřízení podání MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31, podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb.;
2. vyžádalo úplné spisy 2 KZN 683/2026 a 3 KZN 197/2026, včetně předávací dokumentace, podání ze dne 15. 6. 2026 a všech jeho příloh;
3. postavilo najisto, jaké konkrétní úkony byly po postoupení podání úseku kriminality speciálních subjektů dne 17. 6. 2026 skutečně provedeny a s jakým výsledkem;
4. posoudilo nové vyřízení společně s dohledovou věcí 1 VZN 1678/2026 a s žádostí o přezkum č. j. 2 KZN 55/2025-136 ze dne 24. 8. 2026, aby nedošlo k další fragmentaci téhož skutkového a důkazního celku;
5. výslovně určilo, který orgán a pod jakou spisovou značkou skutečně přezkoumal postup NCOZ doložený podáním ze dne 15. 6. 2026; pokud takový věcný přezkum doložit nelze, zajistilo nápravu v mezích své působnosti;
6. vyrozumělo podatele samostatně a přezkoumatelně o výsledku tohoto přezkumu podle § 16a odst. 7 a o jeho dopadu na dohledovou věc 1 VZN 1678/2026.

VII. Závěr

Podatel nežádá další obecné sdělení, že jeho podání bylo „vyřízeno“. Žádá ověřitelnou odpověď, zda a jak byl skutečně přezkoumán postup NCOZ. Napadené vyrozumění je samo důkazem potřeby takového přezkumu: MSZ nejprve podání ze dne 15. 6. 2026 kvalifikovalo jako žádost o přezkum NCOZ a postoupilo je vlastnímu specializovanému úseku; následně tento úsek podklady vrací, aniž je z vyrozumění patrné, jaké věcné přezkumné úkony byly mezi těmito dvěma okamžiky provedeny.

Žádám proto o naléhavé a společné posouzení této nové skutečnosti v rámci přezkumu podle § 16a odst. 7 a dohledu sp. zn. 1 VZN 1678/2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31 - vrácení podání ze dne 15. 6. 2026.

VSZ v Praze zaslané listiny, na které je odkazováno:

2. MSZ v Praze ze dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18 - vyrozumění o postoupení podání ze dne 15. 6. 2026 úseku kriminality speciálních subjektů.
3. Žádost VSZ v Praze o přezkoumání vyřízení MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, současně doplnění dohledu sp. zn. 1 VZN 1678/2026.